

특허권실시계약서 (예시: 통상 실시권 허여 계약 경우)

권리자 (갑)과 ○○○ (을) 은 아래 각 조항에 의하여 특허권 통상 실시권 허여 (이하 "실시"라 한다)에 대한 계약을 체결한다.

제1조 갑은 다음 특허권의 실시를 을에게 허여한다.

특허번호 : 특허 제○○○호

발명의 명칭 : 『××××의 제조방법』

제2조 이 계약에 있어서 실시권의 범위는 다음과 같이 한다.

기 간 : 200 . . . ~ 200

지 역 : 대한민국 전역

내 용 : 생산, 사용, 양도, 판매

제3조 갑은 을에게 허여한 특허권의 실시를 을이 아닌 자에게도 허여할 수 있다.

제4조 을은 이 계약이 체결되면 을의 비용으로 통상 실시권의 등록절차를 밟을 수 있다.

제5조 을은 갑에 대하여 실시료로서 이 계약체결일로부터 15일 이내에 다음의 계산 방법에 의하여 산정된 실시료를 갑이 지정하는 은행에 내야하며, 그 실시료를 내기 전에는 이 발명을 실시할 수 없다.

다 음

실시료 = 단위제품의 가격 × 허여수량 × 점유율 × 기본율

1. 단위제품의 명칭 : ○○○을 이용한 ○○○ 제품
2. 단위제품의가격 : 1,000원
3. 허여수량 : 10만개

4. 점 유 율 : 10%

5. 기 본 율 : 3%

실 시 료 : 1,000원 × 10만개 × 0.1 × 0.03 = 300,000원

제6조 ① 제5조의 실시료 산정에 명백한 착오가 발견될 경우 갑은 계약의 수정을 요구할 수 있으며 을은 그 요구에 따라야 한다.

② 을의 실시결과 제품의 실제 판매가격이 본 실시계약상의 가격보다 높거나, 실제 판매한 수량이 계약 수량을 초과하는 경우에는 을은 즉시 갑에게 이를 통지하고 추가 실시료를 내거나, 계약기간 종료될 때 갑과 을이 정산하여 추가 실시료를 을이 갑에게 내야 한다.

제7조 ① 이 발명의 특허권이 무효로 된 경우에도 을이 갑에게 이미 낸 실시료는 반환하지 않는다.

② 이 발명의 특허권에 대하여 무효심판청구가 있는 경우 및 무효로 된 경우에는 갑은 을에게 그 사실을 통지하여야 한다.

제8조 ① 「특허법」 제102조 등의 법률에서 정하는 바에 따라 실시권의 이전 그 밖에 변경이 있는 경우에는 을 및 그 승계인은 지체 없이 갑에게 그 사실을 신고하여야 한다.

② 제1항의 경우를 제외하고 을은 실시사업의 주체를 변경하는 것과 같은 법률상 및 사실상의 변경행위를 할 수 없다.

제9조 을은 이 특허권의 실시 대상인 제품에 해당 특허권을 표시할 수 있다.

제10조 갑은 필요한 경우 을로부터 실시상황, 그 밖에 실시에 필요한 사항에 대하여 보고를 요구하거나 실시에 관한 장부, 서류, 물건 등을 조사할 수 있다.

제11조 이 특허권에 대한 침해가 있는 경우에는 갑은 을의 신고에 의하여 지체 없이 그 배제의 수단을 취하는 것으로 한다.

제12조 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 갑 또는 을은 해약을 신청할 수 있다. 이 경우에는 이 계약은 해약의 신청일로부터 3월의 기간을 경과한 후 계약이 종료하며, 기 납부한 실시료는 반환하지 아니한다.

1. 이 계약 제2조, 제5조, 제6조, 제11조 및 제14조에 위반한 경우

2. 이 특허권의 실시에 대하여 거짓 보고, 그 밖에 불법행위가 있는 경우

3. 이 특허권의 실시실적이 타당하지 않은 경우 또는 정당한 이유 없이 실시하지

아니하는 경우. 단, 이 계약의 체결이 거짓 표시, 그 밖에 사실과 다른 보고에 의하여 된 것을 일방이 인지하는 경우에는 즉시 해약할 수 있다.

제13조 제2조에 의한 계약기간이 만료된 때 또는 제12조에 의하여 계약을 해약한 경우에는 이 특허권에 의한 생산물로서 실시료 미납분에 해당하는 생산물을 을이 소유 또는 점유하는 경우는 실시권의 소멸에도 불구하고 을은 그 생산물에 대응하는 실시료를 지불하여야 한다.

제14조 제10조에 의한 실시수량의 확인을 위하여 을은 갑의 요구가 있을 경우 생산수량에 관한 관계기관(관할세무서 등)의 장의 확인을 받은 서류를 갑에게 주어야 한다.

제15조 제2조 및 제5조의 기간, 수량 등을 변경 또는 연장하려면, 을은 계약기간 종료 1개월 전에 변경 또는 연장을 신청하여야 한다. 동 계약서는 3부를 작성하여 갑, 을 각각 1부씩 가지고 갑은 다른 1부를 특허기술사업화 알선센터의 장에게 송부한다.

200 년 월 일

갑 : ○○○○

을 : 주식회사 ○ ○ ○

대표 : ○ ○ ○